ROYAL formation

www.royalformation.com

La gestion de patrimoine
du chef d'entreprise

Statuts de SAS

sur mesure / standard

Comparaison

Henry Royal

Statuts de SAS sur mesure

Dissocier capital, pouvoir et droits financiers

Objectif : protéger le Dirigeant

Avec des statuts personnalisés, le Dirigeant, même s'il est minoritaire en capital :

- conserve tous les pouvoirs →
- répartit chaque année le dividende entre les associés, et peut en percevoir l'essentiel
- peut sortir de la société : s'il n'obtient pas l'agrément de sa cession, la Société rachète ses actions.

Ces avantages reposent sur la dissociation
capital - pouvoir - droits financiers

1. Capital - Pouvoir

Le Dirigeant, même minoritaire en capital, détient la majorité des droits de vote.

Exemple d'application : la transmission.

2. Capital - Droits financiers (dividende)

Le Dirigeant, même minoritaire en capital, peut percevoir la majeure partie du dividende.

Pas de nécessité de supporter les problèmes du démembrement de propriété

Statuts de SAS sur mesure

Statuts sur mesure	**Avantage**	**Statuts standards**
Associé aux pouvoirs renforcés	Le Dirigeant décide, même minoritaire en capital	Président et assemblée des associés
Droits de vote et droits financiers propres à chaque catégorie d'actions	Le Dirigeant attribue pouvoir et revenus indépendamment de la part de capital	Une voix et une part de dividende par action, en proportion du capital
Droit financier de chaque catégorie fixé chaque année	Le Dirigeant répartit chaque année le dividende	Dividende figé, proportionnel au capital
Partage du dividende entre usufruitier et nu-propriétaire fixé par les statuts	Le partage dépend des catégories d'actions, non de la qualité d'usufruitier ou de nu-propriétaire : le risque de conflit est réduit	Règles légales ou jurisprudentielles par défaut

Statuts de SAS sur mesure

Statuts sur mesure	**Avantage**	**Statuts standards**
Dirigeant successeur désigné dans les statuts	Le Dirigeant exclut selon une procédure sécurisée, à un prix encadré	Rien n'est prévu : la société peut se retrouver sans Dirigeant
Agrément, inaliénabilité, héritier non agréé	Les décisions du Dirigeant ne tombent pas pour une irrégularité de forme	Agrément simple
Actions de dépréférence pour toute personne entrée sans agrément	Le prix de sortie est connu à l'avance	Aucun mécanisme

Statuts de SAS sur mesure

Statuts sur mesure	**Avantage**	**Statuts standards**
Exclusion : motifs, procédure contradictoire, prix, paiement étalé	Le Dirigeant exclut selon une procédure sécurisée, à un prix encadré	Clause brève ou absente
Nullité des décisions limitée aux règles essentielles	Les décisions du Dirigeant ne tombent pas pour une irrégularité de forme	Toute violation des statuts, ou aucune, selon la rédaction
Méthode d'évaluation des actions fixée par les statuts	Le prix de sortie est connu à l'avance	Évaluation à dire d'expert, sans méthode imposée

Avantages pour le Dirigeant

1. Ouvrir le capital sans perdre la décision

Le Dirigeant fait entrer des associés (s'es enfants par exemple), même majoritaires en capital, et il reste décideur grâce aux droits de vote attachés à ses actions.

2. Rester en place

Le Dirigeant ne peut être ni révoqué ni exclu, sauf par un autre associé aux pouvoirs renforcés mieux doté en droits de vote.

3. Choisir les dirigeants

Le Dirigeant nomme, révoque et rémunère le Président et le directeur général ; il arbitre leurs désaccords.

4. Maîtriser la répartition des bénéfices

Le Dirigeant fixe chaque année le droit financier de chaque catégorie d'actions, et donc de la part du dividende qui revient à chaque associé.

5. Contrôler l'actionnariat

Le Dirigeant agrée ou non l'entrée et la sortie des associés, rend les actions inaliénables, exclut tout associé. Ses propres actions restent librement transmissibles à la personne de son choix.

6. Partir s'il le souhaite

Le Dirigeant peut quitter la Société quand il le souhaite ; la Société rachète ses actions.

7. Être protégé en cas d'incapacité

Le représentant n'exerce pas les pouvoirs du Dirigeant. Ce dernier conserve ses droits financiers et reprend ses fonctions de plein droit dès la fin de l'incapacité.

8. Organiser les décisions

Aucune décision des associés n'est prise sans le Dirigeant ; il choisit la forme de la consultation, convoque et préside. Aucune assemblée n'est obligatoire.

9. Sécuriser les décisions

Lorsqu'un ou des associés prennent une décision contraire aux règles fondamentales des statuts, la décision peut être annulée, sauf si le Dirigeant la confirme.

Je vous remercie pour votre intérêt

Henry Royal, Royal Formation
henry.royal@orange.fr - Tél : 06 12 59 00 16

Formations
www.royalformation.com

Ingénierie du chef d'entreprise
www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com

Gouvernance de l'entreprise familiale
www.chef-entreprise-familiale.com

Vidéos
https://www.youtube.com/c/HenryRoyalFormation